

**Cifras y realidades sobre las condiciones
laborales de los profesores “catedráticos” de la
Universidad del Tolima y de las universidades
públicas colombianas**

**Oscar Abel Cardona Hurtado
Juan Pablo Yañez Puentes
Jaime Adalberto Flórez Sandoval**

1ª edición

ISBN:

Impreso en

Editado por

2017

Dedicatoria

Agradecimientos

Índice

INTRODUCCIÓN	8
Capítulo 1: FUNDAMENTOS LEGALES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR Y DERECHOS DE LOS DOCENTES	9
Educación y Trabajo	9
Derecho a la asociación y libertad sindical	12
Estatuto de trabajo y principios fundamentales	14
Derecho a la negociación colectiva y a la huelga	15
Ley 30 de 1992	17
Capítulo 2: SENTENCIAS PROMULGADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL	25
Sentencia C-006 de 1996.....	25
Sentencia C-614 de 2009.....	32
Capítulo 3: EL PROFESOR CATEDRÁTICO	38
Catedráticos de la Universidad del Tolima.....	38
Tipos de vinculación y formación.....	41
Remuneración y reivindicaciones	51
Valor de la hora cátedra en el sector privado	61

Capítulo 4: EL OBSOLETO ESTATUTO PROFESORAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA..... 63

El estatuto obsoleto que excluye a los catedráticos 64

Universidad del Cauca 75

Universidad de Antioquia..... 79

Capítulo 5: PANORAMA INTERNACIONAL DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS CONTRATADOS TEMPORALMENTE 88

Profesores de contrato temporal en Estados Unidos 89

Profesor de contrato temporal en Europa 101

Referencias 110

INTRODUCCIÓN

1

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR Y DERECHOS DE LOS DOCENTES

Educación y Trabajo

La educación es un derecho humano esencial y, al mismo tiempo, un medio para la realización de otros derechos permitiendo a las personas marginadas, social y económicamente, salir de la pobreza, mejorar su calidad de vida y apoyar a sus comunidades. Una de las mejores inversiones que puede hacer un estado es educar a sus ciudadanos.

La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 67 y 68 define la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social cuyos responsables son el Estado, la sociedad y la familia. Así mismo,

autoriza la prestación de este servicio por parte de particulares bajo determinadas condiciones. Con respecto a los grupos étnicos, estos tendrán una educación la cual preserve su identidad cultural. La enseñanza estará bajo la responsabilidad de profesores con una reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantizará dignificación de la labor docente. A su vez, plantea que serán obligaciones especiales del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas en condiciones de discapacidad físicas, cognitivas y con capacidades excepcionales (Const., 1991).

Todavía cabe señalar que el artículo 69 enmarca la educación superior de carácter público bajo el principio de la autonomía universitaria. Esta norma, autoriza la creación de universidades públicas y privadas pero determina un régimen especial para las instituciones estatales. En consecuencia, los

docentes oficiales tendrán unas condiciones laborales especiales:

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. (Const., 1991, art. 69)

En cuanto al trabajo, la Constitución Política de Colombia lo define como un derecho fundamental considerándolo una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado. En este orden de ideas, a todo trabajador se le debe garantizar unas condiciones laborales dignas y justas:

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Const., 1991, art. 25)

Derecho a la asociación y libertad sindical

Llegados a este punto resulta adecuado mencionar que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Seccional Tolima (ASPU-UT) es el sindicato de profesores mayoritario de la Universidad del Tolima y cuenta con el reconocimiento de la administración del centro educativo como el único representante de los docentes para la realización de negociaciones colectivas que benefician al profesorado de la institución. Lo anterior, es posible gracias a al artículo 39 de la Constitución Política de Colombia que consagra como garantías de todos los trabajadores en Colombia el derecho a la asociación y la libertad sindical.

Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública. (Const., 1991, art. 39).

De igual forma, el fuero sindical es una garantía especial de la cual gozan algunos trabajadores que organizan y lideran sindicatos; sin este, no existirían los sindicatos en Colombia, menos en la Universidad del Tolima debido a la persecución de las voces críticas lo cual es una práctica común en nuestras universidades públicas. Así lo consagra el Código Sustantivo de Trabajo:

Se denomina “fuero sindical” la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en

sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un Municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el Ministerio del Trabajo. (Decreto 2663, 1950)

Estatuto de trabajo y principios fundamentales

Frente a este tema, la carta magna ordena al congreso expedir el estatuto de trabajo y le señala unos principios mínimos que debe contener:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la

maternidad y al trabajador menor de edad. (Const., 1991, art. 53)

En efecto, es responsabilidad del Estado garantizar los pagos oportunos y realizar los reajustes periódicos de las pensiones legales. Además, establecer los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Const., 1991, art. 53)

Derecho a la negociación colectiva y a la huelga

El artículo 55 de la Constitución garantiza a los trabajadores colombianos el derecho a la negociación colectiva, es decir, permite presentar pliegos de peticiones para regular las condiciones laborales. Esta es una valiosa herramienta que puede ser utilizada por los trabajadores para alcanzar

reivindicaciones laborales, mejorar la calidad de vida de sus familias y construir de esta forma una sociedad más justa.

Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. (Const., 1991, art. 55)

Sumado a lo anterior, la Constitución ampara una forma de protesta de la cual pueden hacer uso los trabajadores para defender sus intereses económicos, sociales y políticos. En el artículo 56 se establece que la huelga es un derecho reglamentado por la Ley implementando una comisión permanente integrada por el gobierno y representantes de los empleadores con el objetivo de fomentar las “buenas relaciones laborales” y contribuir a la solución de conflictos. De igual forma, esta comisión estará encargada de concertar políticas

salariales y laborales reglamentadas en la composición y funcionamiento de la Ley. (Const., 1991, art. 56)

Ley 30 de 1992

Consideremos ahora la Ley 30 de 1992 que se creó para organizar el servicio público de la Educación Superior y fue adoptada a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Infortunadamente, esta Ley estatutaria fue concebida sin ningún tipo de concertación con los diferentes sectores educativos; como consecuencia de esto, con el paso del tiempo la normatividad ha contribuido de manera notable al menoscabo de la educación que pretende garantizar.

A continuación, se presentan los fundamentos para regular la relación de los docentes con las universidades:

En primer lugar, el artículo 70 que señala los requisitos mínimos para que un profesor sea nombrado en una universidad estatal establece como mínimo poseer título profesional

universitario; además, frente a la incorporación plantea que debe efectuarse mediante concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario.

El Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades. (Ley 30, 1992, art. 70)

De igual manera, en los artículos del 71 al 74 se determinan las diferentes formas de vinculación de los docentes a las universidades. La norma establece que “los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra.” (Art. 71) En cuanto a los profesores de tiempo completo, la carga académica se fija en cuarenta horas (40) laborales a la semana. Así mismo, “los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta Ley” bajo la

salvedad que, aunque son empleados públicos, “no son de libre nombramiento y remoción, salvo durante el periodo de prueba que establezca el reglamento docente de la universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo.” (Art.72)

Ahora bien, la norma específica que “los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales” (art. 73) Anteriormente, el documento establecía que eran contratistas y la vinculación de los mismos se haría mediante contrato de prestación de servicios por períodos académicos, este apartado fue considerado inexequible por la Corte Constitucional¹.

Se debe agregar que el artículo 74 esclarece que los profesores ocasionales son aquellos “que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos

¹ En capítulos posteriores se ampliará el tema con mayor detalle.

transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año”. Resulta indispensable señalar que los docentes ocasionales “no son empleados públicos ni trabajadores oficiales”, razón por la cual, sus servicios “serán reconocidos mediante resolución”. En este artículo también se declaró el apartado referente a la negación del régimen prestacional como inexecutable.

En cuanto al estatuto profesoral, el artículo 75 ordena a cada universidad expedir su estatuto docente. La reglamentación señala que el estatuto debe respetar la autonomía universitaria; lo cual en la práctica no se aplica: la misma norma determina unos mínimos a los cuales están supeditados los centros universitarios en dichos documentos.

El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas. b) Derechos, obligaciones,

inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos. c) Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor universitario. d) Régimen disciplinario. (Ley 30, 1992, art. 75)

La pregunta que surge con respecto a lo mencionado es si al dar órdenes a los Consejos Superiores de las universidades se está respetando, realmente, la autonomía universitaria.

Siguiendo con el articulado, la Ley 30 también define las categorías del escalafón de los profesores de las universidades estatales. En definitiva, una orden como esta constituye una violación a la autonomía universitaria. El artículo 76 cita: “El escalafón del profesor universitario comprenderá las siguientes categorías: a) Profesor Auxiliar. b) Profesor Asistente. c) Profesor Asociado. d) Profesor Titular.” (1992)

Sumando a lo anterior, establece que para ascender a la categoría de Profesor Asociado además de un tiempo de

permanencia determinado previamente por la universidad para las categorías anteriores, “el profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.” (Ley 30, 1992, art. 76)

Hay que mencionar además que para ascender a la categoría de Profesor Titular, al igual que sucede con el Profesor Asociado, el docente “deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, trabajos diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.” (Ley 30, 1992, art. 76)

Finalmente, frente al régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios los artículos del 77 al 80 remiten a la Ley 4^a de 1992 y a los Decretos reglamentarios que la adicionan y complementan.

El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan. (Ley 30, 1992, art. 77)

Del mismo modo, el artículo 78 dispone que lo dispuesto en la norma se aplique “sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho”. Además, el artículo 79 reglamenta que “el estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener mínimo y acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo.” (Ley 30, 1992)

Por último, el artículo 80 sostiene que en cuanto al régimen del personal docente y administrativo de las demás instituciones oficiales que no poseen el carácter de

universidades “será establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando exigencias de formación y calidad académica, lo mismo que la realización de concursos para la vinculación de los docentes.” (Ley 30, 1992, art. 80)

2

SENTENCIAS PROMULGADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

Dada la inocultable violación del derecho al trabajo digno a la gran mayoría de profesores universitarios, denominados “catedráticos” u “ocasionales”, la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia se ha pronunciado mediante varias sentencias llamando la atención a los directivos de las universidades por estos hechos. En el presente capítulo, se hará mención a dos importantes sentencias: C - 006 de 1996 y C - 614 de 2009, por medio de las cuales se pronunció la corte, haciendo referencia al trato que deben dar las universidades públicas a estos docentes.

Sentencia C-006 de 1996

La Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, mediante la sentencia C - 006 de 1996 definió que los profesores catedráticos y ocasionales de las universidades públicas de Colombia son trabajadores al servicio del Estado y

tiene una relación subordinada con las universidades; por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se le aplican a los profesores de planta.

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos irrenunciables. Los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales, a los que se refiere la norma, tendrán derecho, a partir de la fecha de este pronunciamiento, al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los profesores empleados públicos de carrera.

[...] Los profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados

ocasionales, ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etc., contemplados en el reglamento. Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio. (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996)

En esta misma sentencia, la Corte solicita que se respete el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Política. “Es claro que los “profesores ocasionales”, al igual que los catedráticos, cumplen las mismas funciones que un profesor de planta [...]” (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996) De la misma forma, para efectos de vinculación deben acreditar similares requisitos por lo cual tienen las mismas responsabilidades que los docentes empleados públicos.

Simplemente los diferencia la forma de vinculación: por resolución y la temporalidad.

[...] El hecho de que la institución requiera transitoriamente los servicios del docente, al cual vincula para que cumpla actividades inherentes a sus funciones y naturaleza, la docencia y la investigación, y a quien le exige acreditar requisitos y calidades similares a los docentes de planta, no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.", las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser excluido de los

programas de capacitación y mejoramiento profesional. (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996)

En este orden de ideas, desde la perspectiva de la Corte Constitucional los directivos de las universidades no exigen al Estado la suficiente financiación de la educación superior en sus instituciones, y optan por cargar esta responsabilidad sobre los docentes y los trabajadores:

De otra parte, las universidades oficiales han de hacer un uso racional de esta modalidad de vinculación, evitando con ella suplir carencias que se originan en circunstancias de orden financiero y/o político, tales como reducción de costos educativos, congelación de plantas, ausencia de disponibilidades presupuestales, insuficiencia de plazas, etc. El ejercicio de la autonomía ha generado, según información del ICFES, un crecimiento significativo de la oferta educativa del nivel superior, ello a su vez se traduce en la creación de programas, en especial de postgrado, que en muchos casos pretenden, además de atender áreas consideradas de interés o prioritarias, generar ingresos para la institución; dichos programas, dadas sus características, por lo general se apoyan

en profesores ocasionales; se trata entonces de planificar técnica y oportunamente el desarrollo de los mismos, previendo los costos que ellos ocasionarán, pues mal podría aceptarse que su "rentabilidad" se fundamente en el detrimento de las condiciones y derechos de esta clase de servidores públicos. (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996)

La corte invitó a los directivos de las universidades a no seguir contratando docentes bajo modalidades que no se ajustan a la realidad de las labores que el profesor desempeña, solo es profesor ocasional quien realiza actividades docentes ocasionales o transitorias: diplomados, énfasis eventuales, reemplazos en época de vacaciones, licencias u otras situaciones administrativo-académicas. Nunca puede ser docente ocasional quien realiza labores docentes en programas permanentes. Con respecto a lo anterior, afirma:

Las estadísticas arrojan cifras que conducen a la conclusión de que la figura del "profesor ocasional" se ha desvirtuado, son varias las universidades oficiales en las que el

número de profesores de carrera es sustancialmente inferior al número de docentes ocasionales; así mismo, se evidencian muchos casos, como el de los intervinientes de la Universidad de la Amazonía, en los que la vinculación a través de esta figura se ha extendido por cinco y más años; tales circunstancias no hacen más que contrariar la naturaleza de esta modalidad, necesaria en las instituciones que se dedican a la generación y adecuación de conocimiento científico, a través de la docencia y la investigación, y a la formación de profesionales, y crear situaciones de hecho perjudiciales no sólo para los docentes que afrontan dicha situación, sino para las mismas universidades, que con ello ven afectados su niveles de calidad académica.

Llama la atención la Sala sobre la responsabilidad que tienen las instituciones públicas, en este caso específico, las universidades oficiales, de hacer un uso razonable de los instrumentos que les brinda la ley para el cumplimiento de sus funciones, sin valerse de ellos, desvirtuándolos, para suplir necesidades o carencias para los cuales no fueron creados. (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996)

La sentencia, que contó con la ponencia del Magistrado Fabio Morón, declaró inexecutable los apartes de los artículos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992 relacionados en el capítulo 1. Por tanto, los profesores catedráticos y ocasionales tienen derecho al reconocimiento de las mismas prestaciones sociales que las universidades les pagan a los docentes de planta.

Desafortunadamente, las universidades no han tenido en cuenta el llamado de la Corte Constitucional. En la actualidad, cerca del 80% de los docentes de las universidades públicas sufren condiciones laborales absolutamente precarias.

Sentencia C-614 de 2009

En los últimos años, ha tomado mucha fuerza la tercerización y la desregularización de las relaciones laborales, lo cual constituye un detrimento de los derechos laborales de muchos trabajadores. Los profesores de las universidades públicas no son la excepción debido a que las autoridades

universitarias no atendieron la sentencia C – 006 de 1996. Cerca del 80% de los docentes, son contratados en unas condiciones precarias, la mayoría de ellos por periodos de 4 meses al semestre.

Con respecto a los ejercicios de las funciones permanentes en la administración pública, la sentencia señala:

[...] De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta [...] (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-614, 2009)

De igual manera, en torno a las “nominas paralelas”, que son comunes en la mayoría de universidades oficiales colombianas, la Corte Constitucional afirma:

A pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas que desempeñan

funciones permanentes en la administración pública, en la actualidad se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la reducción de las plantas de personal de las entidades públicas, el aumento de contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración y de lo que ahora es un concepto acuñado y públicamente reconocido: la suscripción de “nóminas paralelas” o designación de una gran cantidad de personas que trabajan durante largos períodos en las entidades públicas en forma directa o mediante las cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados out sourcing, por lo que la realidad fáctica se muestra en un contexto distinto al que la norma acusada describe, pues se ubica en una posición irregular y abiertamente contraria a la Constitución [...] (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-614, 2009)

Así mismo, sobre las garantías mínimas que requiere un trabajador para ejercer su labor con dignidad, la Corte manifiesta que el trabajo cuenta con una amplia protección en la Constitución al definir su naturaleza jurídica a partir de una

triple dimensión: en tanto valor creador del Estado Social de Derecho, como principio rector de la estructura social del Estado y como un derecho —y un deber social— que posee una protección subjetiva e inmediata que le otorga el carácter de fundamental. “La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo”, o de exigir un mínimo de condiciones requeridas para la subsistencia en condiciones dignas. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-614, 2009)

De acuerdo a lo que asegura la Corte en el siguiente apartado, no cabe duda que existe una relación laboral entre los profesores denominados catedráticos y las universidades que requieren sus servicios:

La relación laboral con el Estado puede surgir de una relación legal y reglamentaria o de un contrato de trabajo, sin importar el nombre que las partes le den porque prevalece el criterio material respecto del criterio formal del contrato. Así, independientemente del nombre que las partes asignen o denominen al contrato, lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo, y en consecuencia existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-614, 2009)

Finalmente, la Corte recomienda a los administradores:

En este orden de ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante **debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa**, no sólo porque desdibuja el concepto de contrato estatal, sino porque constituye **una burla para los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, pues su incumplimiento genera**

graves consecuencias administrativas y penales. (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-614, 2009)

En lo citado, la Corte resalta que los administradores que permitan este tipo de relaciones laborales, o que violan los derechos de los trabajadores —como ocurre con los directivos de las universidades estatales—estarían incurriendo en graves faltas disciplinarias y penales.

3

EL PROFESOR CATEDRÁTICO

En la gran mayoría de universidades colombianas —y en particular en la Universidad del Tolima—se reconoce como profesores catedráticos a aquellos docentes que son contratados por horas para orientar cursos en los respectivos semestres académicos. Estos trabajadores constituyen cerca del 80 % del total de profesores de las universidades estatales del país.

Catedráticos de la Universidad del Tolima

El Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima en su artículo 5, inciso d), afirma: “Son profesores de cátedra quienes dedican hasta diez (10) horas semanales a la Universidad, sin que en ningún caso tenga a su cargo más de dos asignaturas.” (Universidad del Tolima, 1994)

Ahora bien, es importante resaltar que una condición necesaria para ser profesor de cátedra es ser funcionario público. Por ejemplo, un juez que en las horas en las cuales no ejerce su profesión se dedica a la docencia; o un profesor del magisterio que enseña en secundaria en la jornada de la mañana y en la tarde orienta algunas clases en una universidad.

Relacionado a lo anterior, la Constitución Política de Colombia manifiesta que “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el estado.” (Const., 1991, art. 128) Claro está, salvo en los casos determinados expresamente por la Ley.

Se debe agregar que la Ley 4ª de 1992 determinó las excepciones generales a la prohibición constitucional de recibir más de una asignación del erario público:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga mayoría el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:

[...] d) los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra [...] (Ley 4, 1992)

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, un docente que trabaje por horas en una universidad o en varias, y que no sea profesor de planta, ni empleado público, no es un profesor catedrático, es un docente ocasional. Esto significa que los directivos de la Universidad del Tolima cometen un grave error al dar el trato de profesores catedráticos a quienes no lo son. Este hecho, además de violar los derechos de muchos profesores

y perjudicar a sus familias, expone a la institución al pago de indemnizaciones por concepto de demandas, causando así un detrimento patrimonial al Estado.

Para evitar confusiones, en adelante, se usará el término catedrático, como se entiende usualmente, para hacer referencia a aquellos docentes que trabajan en universidades por horas y no son empleados públicos docentes; aunque, como se resaltó anteriormente, muchos de ellos no son en realidad catedráticos sino ocasionales.

Tipos de vinculación y formación

En la presente apartado se plantean diversas cifras sobre los docentes de la Universidad del Tolima, tomando datos

comprendidos entre los años 2008 y 2013, e indicando el tipo de vinculación y nivel de formación de los mismos².

La siguiente tabla, muestra el número de docentes con los que contaba la institución en el año 2013 y su tipo de vinculación.

Tabla 1 Docentes y su tipo de vinculación para el año 2013

Tipo de vinculación	No. de docentes	Porcentaje
Planta	272	15,4%
Tiempo Completo	264	14,9%
Medio Tiempo	7	0,4%
Ocacional	1	0,1%
Catedraticos	1494	84,6%
Modalidad Presencial	535	30,3%
Modalidad Distancia	959	54,3%
Total	1766	100%

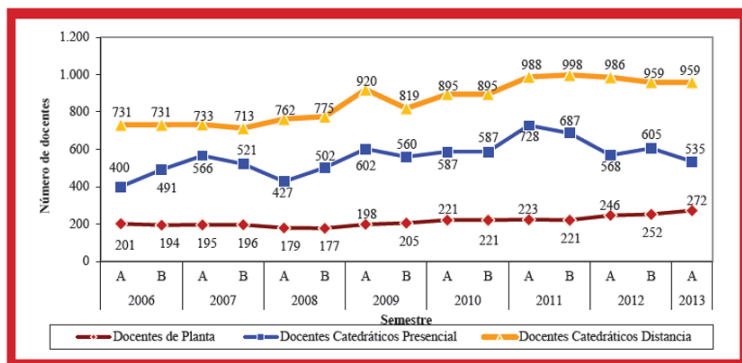
Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

² Las tablas y las gráficas mostradas han sido tomadas del Plan de Desarrollo 2013 – 2022 de este centro educativo.

Nótese que en para el año 2013 el 84.6% de los docentes de la institución eran catedráticos, 54.3% laboraban en el Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) y 30.3% en la modalidad presencial. En entrevista concedida el 15 de febrero de 2015 al diario El Nuevo Día, el rector de la Universidad José Herman Muñoz Ñungu, aseguró que en la actualidad la institución contaba con 339 docentes de planta y 1722 catedráticos; es decir, 83.6% profesores catedráticos y 16.4% de planta. A pesar de que en 2015 se tenían 67 profesores de planta más que en 2013 los porcentajes tuvieron una variación mínima.

Consideremos ahora la siguiente gráfica en la que se puede evidenciar la evolución histórica de vinculación docente en la Universidad del Tolima entre los años 2006 y 2013:

Figura 1 Evolución histórica de la vinculación docente en la Universidad del Tolima entre el 2006 y 2013



Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

Cabe resaltar que la vinculación de catedráticos en el IDEAD entre el 2006 y 2013, en general, presenta una tendencia creciente; con excepción del semestre 2009-A en el cual se presenta un altibajo. En la modalidad presencial, se observa una alza en la vinculación de catedráticos, pero con bastantes altibajos; por ejemplo, en el semestre 2006-A se contrataron 400 docentes utilizando esta figura, en el 2007-A se contrató un

número de 566, en el 2008-A 427; en el 2009-A 602, a 728 para el 2011-A y en el semestre 2013-A se vincularon 575 docentes. La nómina de profesores de planta presenta una tendencia decreciente entre el semestre 2006-A y el 2008-B; mientras que presenta un crecimiento para los semestres 2008-B y 2013-A.

De la misma manera, es importante resaltar que entre los semestres 2011-B y 2013-A, el número de profesores de planta aumentó y el número de catedráticos es presentó una disminución.

Así mismo, la tabla que se presenta a continuación relaciona el número de docentes de la Universidad del Tolima de la modalidad presencial y su tipo de vinculación.

Tabla 2 Docentes modalidad presencial y su tipo de vinculación

Tipo de Vinculación	N° de Docentes	Porcentaje
Planta	272	33,7%
Tiempo Completo	264	32,7%
Medio Tiempo	7	0,9%
Ocasional	1	0,1%
Catedráticos	535	66,3%
Modalidad Presencial	535	66,3%
Total	807	100%

Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

Basado en la información presentada, es posible concluir que, teniendo en cuenta solamente los docentes de la modalidad presencial de la Universidad del Tolima, el mayor número siguen siendo catedráticos. Llama especialmente la atención que solo exista un docente ocasional.

Tabla 3 Nivel de formación de los docentes de la Universidad del Tolima, semestre 2013-A

Nivel de Formación	N° de Docentes	Porcentaje
Doctorado	72	4%
Magíster	384	22%
Especialista	783	44%
Universitario	527	30%
Total	1766	100%

Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

En cuanto al nivel de formación, la anterior tabla muestra que de los 1766 docentes de la Universidad del Tolima en el periodo 2013-A solamente 72 cuentan con el título de doctorado; esto significa que la mayoría de profesores tienen formación de especialista.

Llegados a este punto, resulta relevante revisar el nivel de formación de los docentes de planta y de los catedráticos que prestaron sus servicios a la institución en el semestre 2013-A

Tabla 4 Nivel de formación de los docentes de planta, 2013-A

Nivel de formación	No de docentes	Porcentaje
Doctorado	70	26%
Magíster	147	54%
Especialista	42	15%
Universitario	13	5%
Total	272	100%

Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

Con base en la información, el 26% de los docentes de planta poseen formación doctoral puesto que en su mayoría cuentan con el grado de magister y solamente el 5% ostentan únicamente el título de pregrado.

Tabla 5 Nivel de formación de los catedráticos de las modalidades presencial y distancia

Nivel de formación	N° de docentes	Porcentaje	No de docentes Modalidad Presencial	Porcentaje
Doctorado	1	0%	1	0%
Magíster	155	16%	82	15%
Especialista	528	55%	213	40%
Universitario	275	29%	239	45%
Total	959	100%	535	100%

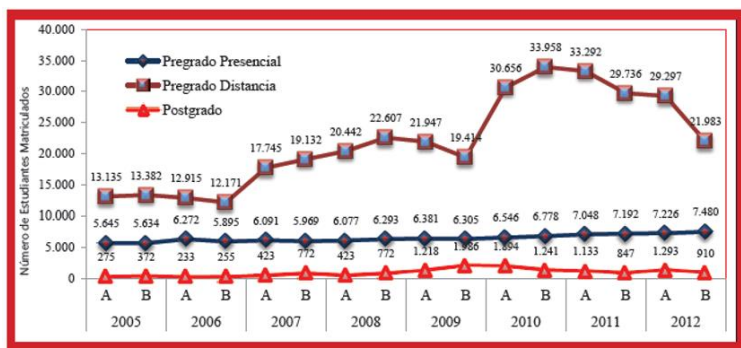
Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

Por otra parte, de los 959 profesores de cátedra de la Universidad del Tolima en el periodo académico 2013-A,

solamente 1 es doctor, la mayoría ostenta título de especialista y 275 docentes no cuentan con título de posgrado.

La siguiente figura expone el crecimiento de la población total de estudiantes matriculados en la Universidad del Tolima en el 2005 y 2012.

Figura 2 Crecimiento de la población matriculada en la Universidad del Tolima, 2005-2012



Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2022, Universidad del Tolima

Por una parte, en la figura 1 se mostró la evolución histórica de la vinculación docente en la Universidad del Tolima

entre el 2006 y 2013. Vinculando la información de las figuras 1 y 2, se estable la relación de estudiantes por cada profesor en los semestres 2006-A y 2012-B.

La Universidad del Tolima vinculó en el periodo 2006-A 1332 docentes y en el 2102-B 1816. En el periodo 2006-A, el centro educativo contaba con 19870 estudiantes, y en 2102 - B con 30373. Realizando las operaciones correspondientes, se halla el número de estudiantes por cada docente en los dos semestres:

$$\frac{19870}{1332} = 14.91, \quad \frac{30373}{1816} = 16.72$$

Los resultados anteriores permiten afirmar que en la Universidad del Tolima, en el semestre 2006-A, a cada docente le correspondían 14.91 estudiantes, mientras que en el 2102-B a cada docente le correspondían 16.72 estudiantes.

En conclusión, ha aumentado el número de estudiantes en las diferentes asignaturas: lo que implica más trabajo para los docentes.

Remuneración y reivindicaciones

El decreto 1279 de 2002 en la actualidad reglamenta las condiciones salariales y prestacionales de los docentes de planta de las universidades públicas colombianas. Este decreto, solamente reglamenta la asignación salarial de los docentes catedráticos de la Universidad Nacional, para las demás universidades, deja a cargo de cada Consejo Superior definir el régimen contractual de estos trabajadores; pero limitado a no aplicar el mismo régimen de los docentes de planta.

Para el caso particular de la Universidad del Tolima, vale la pena resaltar que en esta institución el 84% de los docentes son catedráticos y solamente el 16% de planta u ocasionales. En

realidad en la Universidad del Tolima solo hay profesores de planta y catedráticos, puesto que por el Estatuto Profesoral de la institución los profesores ocasionales realizan un proceso de convocatoria idéntico al de los de planta; además, después del primer año de labores, los primeros son promovidos a la planta docente por decreto. Esto se evidencia en la Tabla 1, que muestra la existencia de un único profesor ocasional en 2013.

Con el correr de los años, los docentes catedráticos y ocasionales de la universidad del Tolima hemos conquistado algunas reivindicaciones que se relacionarán a continuación:

En 1994, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima expidió el acuerdo 000011 mediante el cual se estableció el sistema de puntaje para la remuneración de los profesores de cátedra. El valor de la hora cátedra se reconoce a partir del valor del punto salarial que establece cada año el

gobierno nacional para empleados públicos docentes. Según el mencionado acuerdo, conforme a la categoría de cada catedrático, el valor de la hora cátedra tendría en su momento el siguiente valor en puntos salariales:

Tabla 6 Valor hora cátedra en puntos salariales

Categoría	Puntos salariales
Auxiliar	1.25
Asistente	2
Asociado	2.25
Titular	2.5

Pasaron 13 años para que los catedráticos de la UT ganáramos la primera reivindicación. Teniendo en cuenta la importancia de nuestro trabajo para la institución y la precaria situación laboral que afrontamos, el acuerdo 0027 expedido el 31 de julio de 2007 por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, en su artículo único, determinó:

Reconocer a los profesores catedráticos un número de horas adicionales, en cada caso equivalente al 10% del total de horas semestrales contratadas, para la atención de las actividades complementarias a la docencia. Previa disponibilidad presupuestal. (Universidad del Tolima, 2007)

Lo anterior, significa que a partir del 31 de julio de 2007, cada docente de cátedra empezó a recibir un incremento del 10% por cada hora contratada, lo cual implica un aumento del mismo porcentaje en su remuneración. Por ejemplo, un profesor que orienta al semestre 180 horas, le son remuneradas un total de 198 horas. Ese mismo año hubo otro valioso logro para los

catedráticos: se ganó el reconocimiento de las prestaciones sociales de ley, salud, pensión, primas, etc. Aunque pareciera increíble, antes no eran reconocidos estos derechos.

En este mismo sentido, el consejo Superior de la Universidad del Tolima expidió el 3 de mayo de 2012 el acuerdo número 007, que deroga el acuerdo 000011 de 1994, y reglamenta el sistema de puntaje para determinar el valor de la hora cátedra. El artículo primero del dicho acuerdo señala que “el sistema de puntaje para la remuneración de los profesores de cátedra en las modalidades presencial y a distancia de la universidad del Tolima será el siguiente:”

Tabla 7 Puntaje para la remuneración según el acuerdo 007 de 2012

Categoría	Puntos salariales
Auxiliar	1.75
Asistente	2.5
Asociado	2.75
Titular	3

El artículo segundo del mismo acuerdo afirma:

La vinculación de los profesores de cátedra en las modalidades presencial y a distancia, se reconocerá de acuerdo a la hora cátedra laborada, tomando como base el valor del punto anual que establece el gobierno nacional para los empleados públicos docentes. (Universidad del Tolima, 2012)

Gracias a este acuerdo, los profesores catedráticos que se hacían parte de la categoría auxiliar ganaron un incremento del

40% en el salario; quienes se encuentran en la categoría asistente (que son la mayoría de catedráticos de la UT), obtuvieron un aumento del 25% en sus ingresos; los profesores de la categoría asociado ganaron un aumento del 22% y los de la categoría titular de obtuvieron un 20% adicional.

Como consecuencia de la negociación entre ASPU y las centrales obreras con el Gobierno Nacional en 2015, mediante el decreto 1059 del 26 de mayo de 2015, el gobierno fijó el valor del punto salarial para empleados públicos docentes en \$11.246, realizando un incremento de un punto por encima del IPC para los años 2015 y 2016; algo que no ocurría hace muchos años. De esta manera, la hora cátedra para profesores en categoría asistente de la Universidad del Tolima para el año 2015 queda en \$30,926.5, incluido el reconocimiento del 10%.

Además de las reivindicaciones laborales mencionadas anteriormente, ASPU–UT en negociaciones con la administración de la Universidad del Tolima en cabeza de José Herman Muñoz Ñungu, obtuvo algunos logros para los profesores de cátedra: estabilidad laboral, becas para realizar maestrías y doctorados; presupuesto para participación en eventos culturales o académicos, aumento el valor de la hora cátedra y apoyo para realizar investigación. Desafortunadamente, Muñoz Ñungu les ha incumplido a los docentes, negando con esto la mayoría de los acuerdos alcanzados.

Con relación a derechos políticos de los catedráticos, como son el de elegir y ser elegido; el acuerdo número 031 de 1991 expedido por el Consejo Superior Universitario, “Por el cual se reglamentan las elecciones de representantes

profesorales a los Consejos Superior, Académico, de Facultad e Instituto”, en su artículo tercero suscribe que solamente podrán ser elegidos para tales espacios de representación “los profesores de tiempo completo de la Universidad del Tolima que llenen los siguientes requisitos: [...] b) Estar vinculados como docentes de tiempo completo con una antigüedad de no menor a dos (2) años [...]”

Pero eso no es todo, en el artículo segundo, el mismo acuerdo establece: “Podrán votar todos los miembros del personal docente de carrera de tiempo completo y de tiempo parcial que estén en pleno ejercicio de labores en la Universidad. [...]” (Universidad del Tolima, 1991)

En conclusión, los profesores catedráticos de la Universidad del Tolima no tienen el elemental y constitucional derecho a elegir y ser elegidos. Así las cosas, en la institución

tienen derecho a elegir y ser elegidos únicamente el 16% de sus docentes (los de planta), el 84% restante son considerados de segunda categoría por las directivas de la institución.

En contraste con lo anterior, los docentes de cátedra de la Universidad del Tolima han logrado algunas reivindicaciones importantes en los últimos años. Sin embargo, las condiciones laborales aún son absolutamente precarias. ASPU-UT, sigue trabajando de la mano de estos profesores en busca de que se cumpla el principio constitucional: “a igual trabajo igual salario”. Se debe agregar que ser docente implica realizar actividades como: planeación de cursos, elaboración de materiales, preparación de las clases, atención a estudiantes, evaluación a estudiantes, registro académico y la presentación de informes a los jefes. Por todo lo anterior, las universidades están en la obligación de brindar a los profesores todas las

garantías para realizar las actividades mencionadas, sin importar la figura utilizada para la contratación.

Valor de la hora cátedra en el sector privado

Dado que muchos compañeros trabajan en Instituciones de Educación Superior privadas (universidades, institutos, corporaciones, u otras), y puede ser útil para ellos conocer reglamentación establecida en la ley 30 de 1992, con relación al régimen laboral para catedráticos en el sector privado; se señalará breve cuál debe ser el valor mínimo de la hora cátedra en estas instituciones.

Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, ~~bien sea mediante contratos de trabajo o mediante~~ ~~contratos de servicios~~, según los períodos del calendario académico y su remuneración ~~en cuanto a honorarios se refiere~~, corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún

caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes. (Ley 30, 1992)³

De acuerdo a lo anterior, El valor mínimo de la hora cátedra para el año 2015 en Instituciones de Educación Superior privadas, en las cuales, según su régimen, se laboran 40 horas a la semana es:

$$\frac{\$644.350 \times 8}{160} = \$32.218$$

En este sentido, el valor mínimo de la hora cátedra para el año 2015, en Instituciones de Educación Superior privadas, en las cuales, según su régimen, se labora 48 horas a la semana es:

³ Los apartes que se encuentran tachados fueron declarados inexecutable por la Corte constitucional en la sentencia C-517 de 1999

$$\frac{\$644.350 \times 8}{192} = \$26.848$$

4

EL OBSOLETO ESTATUTO PROFESORAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

El estatuto obsoleto que excluye a los catedráticos

La situación laboral de los denominados profesores catedráticos, ha sido motivo de debate desde hace décadas, empezando por los pasillos de las universidades del país hasta las Altas Cortes. Lo anterior, debido a las características excepcionales de estos docentes que le ubican en una situación laboral incierta: con un contrato que originalmente se consideraba por prestación de servicios pero con labores equiparables a las de un educador de planta; situación que gracias a derechos como la primacía de la realidad sobre la formalidad y la igualdad de derechos, definidos en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, dieron lugar a pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencias como la C-006 de 1996.

Con el pasar de los años, estas condiciones han implicado que algunas universidades públicas del país se hayan

reivindicado parcial y tardíamente con los profesores de cátedra en lo que refiere a sus derechos laborales, situación que no ha sido ajena a la Universidad del Tolima, la cual desde el 2007 implementó el reconocimiento de pensión y salud para sus catedráticos. Este derecho, y otros como la posibilidad de coordinar semilleros de investigación y el de recibir reconocimiento de horas por investigar, han sido conquistados en la última década, es decir que por 11 años desde la mencionada sentencia, estos formadores universitarios que constituyen más del 80% de los profesores de la Universidad del Tolima, han sido maltratados en términos laborales sin que haya habido lugar a restitución de derechos. En la actualidad, continúan con un lúgubre panorama entintado por administraciones que desconociendo la trayectoria laboral y la responsabilidad sobre el nivel académico en el campus, les emplean como un inmueble fácilmente reemplazable o

modificable en lo que corresponde a su asignación académica, afectando su bienestar y el de sus familias.

En relación con la legalidad en el actuar de las administraciones de la universidad, es importante resaltar que esta sienta sus bases en un estatuto profesoral emanado el 14 de abril de 1994, concebido siguiendo estrictamente los mandatos de la ley 30 de 1992, por demás desactualizado y por ende descontextualizado, cuya única modificación encontrada — luego de 20 años—se relaciona con publicaciones de los profesores de planta para ascender en el escalafón docente y que ha sido utilizado de manera acomodada, y tal vez hipócrita, para desfavorecer a los profesores de cátedra: como es el caso de la Facultad de Ciencias, donde en el año 2012 se aplicó el artículo quinto numeral *d* del artículo 5 que reza: “Por su dedicación a la Universidad los profesores son de dedicación

exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra [...] d). Son profesores de cátedra quienes dedican hasta diez (10) horas semanales a la Universidad.” (Universidad del Tolima, 1994)

Lo mencionado anteriormente, redundó en la disminución sustancial de los ingresos de estos docentes. Ante este proceder administrativo, con esto, se podría inferir un interés genuino por el cumplimiento cabal de la norma en contra de los trabajadores; sin embargo, una pequeña consulta a la ley ilustra claramente que el obsoleto estatuto posee una normatividad descontextualizada y ajena al proceder de la misma Universidad. Esto conlleva a preocupantes vacíos legales:

ARTÍCULO 7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 30 de 1992, los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; **son contratistas y su vinculación a la Institución se hará**

mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos⁴. (Universidad del Tolima, 1994)

Este artículo se encuentra en evidente contravía con la sentencia C-006 del 96 promulgada por la Corte Constitucional en la cual se determinó:

Declarar INEXEQUIBLES el aparte del inciso segundo del artículo 74 de la Ley 30 de 1992. “[...] **y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos [...]**” y el aparte del artículo 73 de la misma ley que dice: [...] **“son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.”** (Corte Constitucional, Autonomía Universitaria, C-006, 1996)

Frente al tema, es común escuchar argumentos de administrativos que se basan en los artículos 73 y 74

⁴ La negrita en las citas ha sido puesta por el autor para hacer énfasis en el texto.

mencionados para intentar “definir” la normatividad que rige al catedrático, usualmente, equiparado con un prestador de servicios como se ratifica en los artículos 14 y 16 del estatuto profesoral de la UT, donde se manifiesta una evidente discriminación:

ARTÍCULO 14. Con excepción de los profesores de cátedra, todos los docentes, serán nombrados mediante resolución del Rector... Comunicada la designación, el docente dispondrá, a partir de la notificación, de diez (10) días hábiles para manifestar su aceptación y de diez (10) días hábiles adicionales para tomar posesión del cargo [...]

ARTÍCULO 16. Los profesores de cátedra, una vez seleccionados se vincularán a la institución mediante un contrato administrativo de prestación de servicios [...] (Universidad del Tolima, 1994)

Es posible que al lector le parezca que se insiste mucho en los artículos 14 y 16 mencionados anteriormente, esto se debe a la importancia de resaltar la violación que hace la universidad a

su propio estatuto al vincular los catedráticos mediante resolución de rectoría, **no firmada por los catedráticos**, evidenciando en cuanto a lo laboral, la inexistencia de una reglamentación clara para el gremio de docentes de cátedra en la Universidad del Tolima. De hecho, en ocasiones profesores de este gremio han empezado a laborar sin la existencia de dicha resolución, y por ende, sin atención en el sistema de salud, como bien ha señalado la procuraduría en el pasado.

En este sentido, vale la pena mencionar que la sentencia C-006 ordena a todas las universidades estatales, por las razones expuestas, a cancelar al docente catedrático todas las prestaciones laborales de las que goza un profesor de planta, como se sustenta y explica claramente en el artículo correspondiente a los “**Honorarios, Salarios, Hora cátedra y**

prestaciones sociales de los profesores universitarios” de la revista jurídica Piélagus (2009):

Con base en la sentencia C-006/96 de la Corte Constitucional se tiene que los profesores catedráticos de las universidades públicas tienen derecho al reconocimiento de prestaciones sociales en términos proporcionales a las que devengan los profesores de tiempo completos establecidas en los artículos 33 a 49 del Decreto 1279 de 2002 a saber: vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de servicio, prima de navidad, cesantías, pensiones y salud. Con el fin de determinar el valor de la hora cátedra, dándole estricto cumplimiento a la sentencia C006/96, se debe inicialmente establecer la categoría del docente catedrático universitario, a saber: instructor, asistente, asociado y titular. Luego se establecen los puntos a que tiene derecho de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1279 de 2002, de acuerdo con la valoración de los siguientes factores:

- a. Los títulos correspondientes a estudios Universitarios.
- b. La categoría dentro del escalafón docente.
- c. La experiencia calificada.

d. La productividad académica.

Con base en el número de puntos que tenga el catedrático se multiplica por el valor del punto determinado por el Gobierno Nacional y se divide por 180 equivalentes a las horas laboradas mensualmente por un docente de tiempo completo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 30 de 1992. El valor proporcional da cada prestación a la que tienen derecho los profesores catedráticos con base en la sentencia C006/96 es el siguiente:

Tabla 8 Prestaciones que deben recibir los catedráticos

PRESTACIÓN	FACTOR
Bonificación por servicios	0.0292
Prima de servicios	0,0857
Prima de vacaciones	0,0649
Vacaciones	0,0926
Prima de Navidad	0,0978
Cesantías	0,11168
Intereses a las cesantías	0,12
Pensión	0,11625
Salud	0,085
ICBF	0,03
Cajas de Compensación Familiar	0,04

Fuente: tomada de la revista Piélagus (2009)

El anterior concepto jurídico, en una hilarante analogía, lo cumple la universidad parcialmente pues los catedráticos no son beneficiados con bonificación de servicios, ni primas de servicios o de vacaciones, sin mencionar, que acorde al obsoleto estatuto, sólo se evidencia la clasificación por categorías sin realizar el cómputo de puntos mencionados en aras de establecer

el salario. Es decir, a falta de reglas de juego claras, los directivos de la Universidad del Tolima usan la ley a su conveniencia, la sacan a relucir solamente cuando esta va en contra de los trabajadores.

Para un catedrático de la Universidad Del Tolima, mucho más para un administrativo, es probable que estas aseveraciones le parezcan sorprendentes o hasta irreales, lo cual recuerda la fábula de *La rana y el agua caliente*: “Si tienes una olla con agua hirviendo y arrojas una rana viva, esta saltará y huirá, si en cambio arrojas la rana a la olla con agua fría y calientas a fuego lento, tendrás un delicioso caldo de rana” (anónimo)

Es así, como la costumbre de vulnerar los derechos en este país ha socavado hasta la psiquis de los educadores, lo cual es en sí mismo un hecho alarmante.

Pero no todo son malas noticias, en el panorama nacional existen universidades que **han mostrado un mayor interés por determinar reglas claras en su relación laboral con los catedráticos**. A modo de ejemplo, se ilustra a continuación la reglamentación vigente para los profesores de cátedra de las Universidades del Cauca y de Antioquia.

Universidad del Cauca

En esta universidad el 70% de los docentes son de planta. Además, fue actualizado su estatuto mediante el *Acuerdo Superior 043 del 7 de julio de 2014 (Remuneración y vinculación de profesores catedráticos)*, en el que define al catedrático en su artículo 1:

Los profesores de hora cátedra son aquellos vinculados por un número determinado de horas por período académico, para desarrollar labores de docencia directa, en razón de sus conocimientos especializados y cualificados en los programas que ofrece la Universidad; no son empleados públicos de

régimen especial, ni trabajadores oficiales, ni pertenecen a la carrera docente. (Universidad del Cauca, 2014)

En cuanto al salario, define:

Artículo 5: la remuneración de los Profesores Catedráticos se establece a través de un sistema de categorías a las cuales se asignan puntos para efectos del pago del servicio docente, así:

Categoría A: incluye a los profesionales que tengan experiencia docente, profesional o investigativa entre cero (0) y tres (3) años equivalentes a tiempo completo. Para esta categoría, se asignan 2,0 puntos por hora.

Categoría B: incluye a los profesionales que tengan experiencia docente, profesional o investigativa entre tres (3) y seis (6) años equivalentes a tiempo completo. Para esta categoría, se asignan 2,5 puntos por hora.

Categoría C: incluye a los profesionales que tengan experiencia docente, profesional o investigativa entre seis (6) y diez (10) años equivalentes a tiempo completo. Para esta categoría, se asignan 3,0 puntos por hora.

Categoría D: incluye a los profesionales que tengan experiencia docente, profesional o investigativa superior a diez

(10) años equivalentes a tiempo completo. Para esta categoría, se asignan 3.5 puntos por hora.

Artículo 6: al profesional vinculado como docente catedrático que acredite título de postgrado debidamente legalizado y reconocido, se le adicionarán puntos independientemente de la categoría, así:

Por título de **Especialización:** 0,5 puntos por hora.

Por título de **Especialización en áreas clínicas de la Medicina:** 1,0 punto por hora.

Por título de **Maestría:** 1,0 punto por hora.

Por título de **PH D. o Doctorado:** 1,5 puntos por hora.

(Universidad del Cauca, 2014)

Y en cuanto al pago de salario y vinculación el acuerdo lo establece de la siguiente manera:

Artículo 7: el valor de la remuneración de los Profesores de Cátedra se determinará multiplicando el número de semanas a vincular, por el número de horas semanales asignadas, por el número de puntos por hora y por el valor del punto.

Parágrafo 1: la remuneración de los Profesores Catedráticos se hará por pagos mensuales, dividiendo el monto total entre el

número de meses a vincular.

Parágrafo 2: el valor del punto es el que establezca el gobierno nacional para los empleados públicos docentes de planta de las universidades estatales u oficiales.

Artículo 8: una vez reconocido y asignado el puntaje correspondiente, el Comité comunicará mediante oficio a la Rectoría de la Universidad, para que mediante Resolución motivada se comunique la decisión al interesado. Contra la Resolución procede el Recurso de Reposición ante la Rectoría y el de Apelación ante el Consejo Académico. Una vez esté en firme la decisión adoptada, se remitirá copia de la Resolución a la División de Gestión del Talento Humano para efectos de liquidación y pago a que hubiere lugar.

Parágrafo: el estudio y reconocimiento de los puntos se hará previo a la vinculación y no será modificado durante la misma.

(Universidad del Cauca, 2014)

Por lo anterior, la Universidad del Cauca evidencia claros parámetros de liquidación para establecer los salarios, la

vinculación y los montos mensuales a cancelar. Además, le reconocen a los docentes sus estudios y experiencia.

Universidad de Antioquia

Reglamentados por el acuerdo superior 253 del 18 de febrero de 2003 define al profesor catedrático de la siguiente manera:

Artículo 2. El profesor de cátedra es una persona natural, contratada para laborar un determinado número de horas por período académico, para desempeñar labores de docencia en pregrado, en posgrado, en investigación, o en extensión, según las necesidades del servicio. No es empleado público ni pertenece a la carrera profesoral, sino un servidor público contratado cuya relación con la Universidad se registrará por el presente estatuto. (Universidad de Antioquia, 2003)

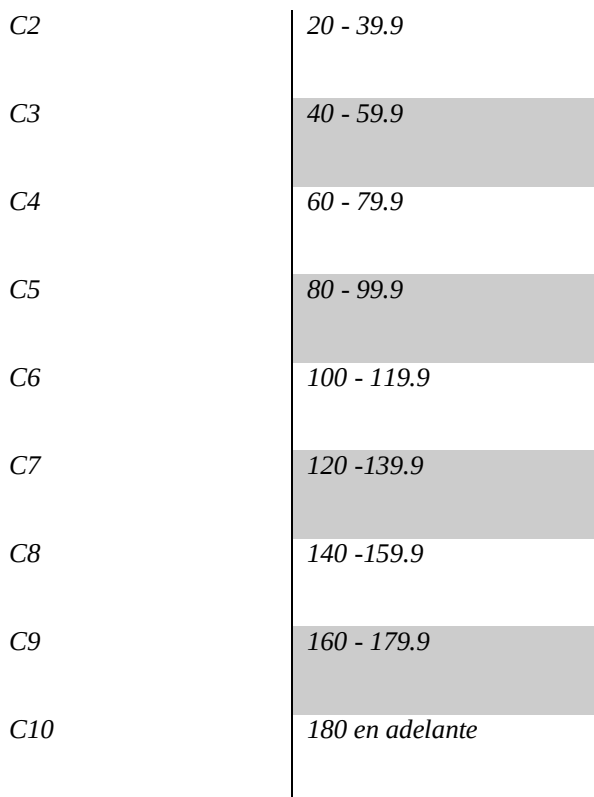
En cuanto al concepto de remuneración, la Universidad de Antioquia reconoce los logros, capacitaciones y trayectoria, tal y como se evidencia a continuación:

Artículo 12. Para asignar el valor de la bonificación por hora cátedra a los docentes vinculados de la Universidad, se dividirá por cien (100) la remuneración mensual que le correspondiere como profesor vinculado de tiempo completo.

Artículo 13. *Para definir la asignación del valor de la hora cátedra de los profesores externos y de los jubilados, se establecen categorías según unidades que se reconocerán por los títulos, por la experiencia profesional, y por la producción académica publicada a partir de la fecha de expedición de este Acuerdo, así:*

Tabla 9: Categorías profesores de cátedra Universidad de Antioquia.

CATEGORIA	UNIDADES
C1	0 - 19.9



Fuente: Universidad de Antioquia, 2003.

Artículo 14. Las unidades se reconocerán de la siguiente manera:

a. Ocho (8) unidades por cada año de experiencia calificada de tiempo completo, adquirida después de la obtención del título profesional, y hasta un máximo de cuarenta (40) unidades.

- b.** Veinte (20) unidades por título de pregrado.
- c.** Veinte (20) unidades por título de especialización no médica, cuarenta (40) unidades por título de maestría, y ciento veinte (120) unidades por título de doctorado.
- d.** Quince (15) unidades por año de estudios en las especializaciones médicas y odontológicas, con un máximo acumulado de sesenta (60) unidades.
- e.** El máximo puntaje que se reconocerá por títulos de posgrado será de ciento veinte (120).
- f.** Se reconocerán unidades de ascenso por artículos publicados en revistas especializadas clasificadas por Colciencias, así: diez (10) en revistas categoría A1, ocho (8) en revistas tipo A2, cinco (5) en revistas tipo B, y tres (3) en revistas tipo C.
- g.** Por publicación de libros, y según los documentos que respaldaren su difusión, se reconocerán tres (3) unidades si se tratare de circulación local, seis (6) si fuere nacional, y doce (12) si fuere internacional.
- h.** Se reconocerán seis (6) unidades por premios, patentes, software y diseño de sistemas o procesos que constituyeren una innovación tecnológica que tuviere impacto y aplicación, obtenidos o realizados durante su vinculación a la universidad, y avalados por los consejos de facultad, escuela e instituto.
- i.** Se reconocerán cuatro (4) unidades por impresos

universitarios y videos académicos que constituyeren una innovación tecnológica, realizados durante su vinculación a la universidad, y avalados por los consejos de facultad, escuela e instituto; igualmente, una (1) unidad por traducción publicada de artículos, y seis (6) unidades por traducción completa publicada de libros.

j. Por asesorías y consultorías realizadas durante su vinculación con la universidad, con evaluación favorable de la entidad contratante y recomendadas por los consejos de facultad, escuela o instituto: cuatro (4) unidades.

k. Cuando se tratare de libros en los cuales la contribución de los autores se pudiere separar según los capítulos o las partes de la obra, éstos últimos se reconocerán como artículos.

Artículo 16. En casos especiales, y según reglamentación previamente aprobada, los consejos de facultad, escuela o instituto podrán autorizar, al decano o director, para que pague las horas cátedra con un incremento hasta del doscientos por ciento (200%). Serán criterios para esta decisión: el beneficio académico o económico que produjeren estas actividades, y la trayectoria académica del profesor. Cuando se tratare de una dependencia administrativa, la Vicerrectoría de Investigación, o de Extensión, según el caso, dará la autorización. (Universidad de Antioquia, 2003)

Con relación al debatido tema de la cantidad de horas semanales máximas para catedráticos, el acuerdo en mención expone lo siguiente:

Artículo 19. El número máximo de horas de contratación por semana, en promedio, durante el respectivo período académico, será:

- a.** Las personas externas a la Universidad y los jubilados podrán servir hasta un máximo de doce (12) horas en docencia, o hasta veinte (20) horas en investigación y en extensión.
- b.** Los empleados públicos de tiempo completo de la Universidad, profesores o no, podrán dedicar hasta diez (10) horas, con un máximo de siete (7) para cursos regulares, entendiéndose por cursos regulares los que formaren parte de los planes de estudio en pregrado y en posgrado.
- c.** Los empleados públicos de la Universidad, de tiempo parcial o de medio tiempo, profesores o no, podrán dedicar hasta dieciséis (16) horas, con un máximo de diez (10) horas cursos regulares.

Parágrafo 1. Se autoriza al decano, o al director de la dependencia, para que, en casos especiales, y mediante resolución motivada, excepcione el número de horas de

dedicación o de contratación anteriormente fijadas, previa aprobación de la Vicerrectoría de Investigación, de Docencia, o de Extensión, según la actividad objeto de la contratación. (Universidad de Antioquia, 2003)

Ahora bien, mientras en la Universidad del Tolima los profesores de cátedra suelen realizar “algunas actividades”

Honoris Causa, la Universidad de Antioquia reglamenta:

Artículo 20. La dedicación del profesor de cátedra podrá incluir otras actividades anexas, relacionadas con la labor docente, tales como: la realización de exámenes de habilitación, de validación, preparatorios, supletorios, de suficiencia y de clasificación; la dedicación a labores como jurados y tutorías académicas; las asesorías de trabajos de grado; las reuniones de departamento y de comités cuando, a juicio del decano o director, su presencia sea absolutamente indispensable; la evaluación de trabajos de grado; y la elaboración de pruebas de admisión. Para el efecto se tendrán en cuenta los límites establecidos en el artículo 18 de este estatuto. (Universidad de Antioquia, 2003)

En contraste a la Universidad del Tolima, resulta evidente la abismal diferencia frente a la reglamentación de la Universidad de Antioquia. Esta oposición se debe al hecho de llevar más de una década de ejecución del estatuto profesoral con descontextualizadas, obsoletas e incluso inaplicadas normas que en teoría rigen la labor del catedrático de la Universidad del Tolima.

En conclusión, los profesores catedráticos de la Universidad del Tolima se encuentran en una clara desventaja con la situación de otros exponentes del mismo gremio. Los docentes permanecen en un limbo jurídico por un estatuto profesoral obsoleto, descontextualizado e inconstitucional que, para colmo, es implementado a conveniencia de la administración y se les continúan negando derechos salariales reconocidos por las sentencias constitucionales citadas en

apartados anteriores, como es el caso del pago de las primas. Con base en estos argumentos, se hace necesario **la inminente creación de un estatuto incluyente**, cuyo principio rector sean las sentencias constitucionales, con una definición coherente y acorde a estas; así como la vinculación con procesos claros y liquidación de salario no solamente digno —no es una limosna ni un favor—si no acorde a lo que ordena la Ley.

5

PANORAMA INTERNACIONAL DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS CONTRATADOS TEMPORALMENTE

Internacionalmente el término *Adjunct Professor*, *Adjunct Faculty*, *Part-Time Faculty* o *Part-Time Professor* describe los profesores universitarios que son contratados temporalmente. A menudo, su asignación laboral corresponde a enseñar solamente un curso o dos para un solo semestre o año. Este tipo de situación es común en los Estados Unidos. Cabe aclarar, que en otros países, los términos *Visiting Professor* o *Lecturer* puede relacionarse al mismo trabajo. Normalmente, este tipo de profesores hacen parte de un reducido grupo, en comparación con sus colegas de tiempo completo (*Full Time Professor*). También cabe resaltar, que tienen poca o ninguna seguridad en

este empleo. Por lo general, son contratados para satisfacer las necesidades específicas de la universidad, como consecuencia de aumentos temporales en la matrícula o interés de los estudiantes en asignaturas optativas particulares, y como tal, sus contratos están diseñados para ser flexibles y están sujetos a cambio en cualquier momento.

En este capítulo se les llamará profesores de contrato temporal a todos aquellos que no tengan la condición de *Full Time Professor*.

Profesores de contrato temporal en Estados Unidos

En los Estados Unidos, los profesores de contrato temporal se están convirtiendo en una parte cada vez mayor de las facultades de la universidad. El porcentaje de cursos impartidos por catedráticos en las universidades va en aumento, si bien, algunos de estos aumentos se han hecho para dar cabida

al creciente número de estudiantes matriculados en la educación superior, un sector de los administradores de las instituciones de educación superior han preferido contratar profesores temporales, en lugar de profesores de tiempo completo.

A partir de otoño de 1993 hasta el otoño de 2013, el número de profesores de tiempo completo en las instituciones de educación superior se incrementó en un 45% (de 545.700 a 791.400), mientras que el número de profesores de contrato temporal aumentó un 104% (de 369.800 a 752.700). Como resultado del aumento acelerado del número de profesores de contrato temporal, el porcentaje que era del 40%, paso al 49% durante este período, según la *National Center for Education Statistics*.

Tabla 10: Porcentaje de profesores de contrato temporal en las Instituciones Públicas en algunas ciudades de Estados Unidos para el otoño de 2009

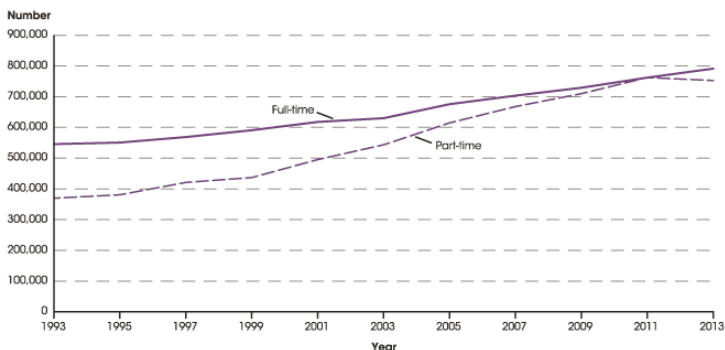
Public 4-Year Institutions		Public 2-Year Institutions	
	Fall 2009		Fall 2009
<i>National</i>	32.3%	<i>National</i>	69.8%
Washington	29.9%	Washington	65.1%
Massachusetts	44%	Massachusetts	75%
California	37.4%	California	65%
Colorado	31.2%	Colorado	67.2%
Maryland	40%	Maryland	73%
New Jersey	59.9%	New Jersey	76.9%
Connecticut	49%	Connecticut	77.2%

Fuente: tomado de *National Center for Education Statistics*.

El término *Public 4-Year Institutes* hace referencia a instituciones públicas con programas de 4 años de formación, análogamente se realiza la deducción del término *Public 2-Year Institutes*. En la tabla anterior se aprecia cómo en las instituciones que ofrecen formación a 2 años el número de profesores de contrato temporal es mucho mayor con relación al número de estos docentes en instituciones que ofrecen formación a 4 años.

Por lo tanto, a continuación se presenta una comparación del incremento de profesores de contrato temporal y tiempo completo por el lapso de dos décadas.

Figura 3: Número de profesores tiempo completo frente al de profesores con contrato temporal.



Fuente: *National Center for Education Statistics.*

El aumento de profesores de contrato temporal no está exento de críticas. El *National Institute of Education* (1984) afirmó que dichos docentes no pueden proporcionar la misma calidad de la educación, debido a que muchos de ellos no tienen doctorados u otros niveles de postgrado. Por otra parte, la *Modern Language Association* (MLA) ha afirmado que el aumento del uso de profesores de contrato temporal ha dado lugar a un deterioro de la calidad universitaria (*Modern*

Language Association, 2002). Mientras varios trabajos documentan la tendencia creciente en la enseñanza por parte de los mismos y sus condiciones de empleo, dicha situación ha generado gran interés por investigadores de la educación con el propósito de producir investigaciones sobre la contratación de profesores temporales basados en los resultados de los estudiantes.

Otro tema que genera interés es la diferencia salarial existente entre profesores de contrato temporal y tiempo completo, además de los beneficios que obtienen los unos con respecto a los otros, los profesores temporales constituyen una especie de segundo nivel: suelen ser contratado de forma muy informal, a menudo y como se indicó anteriormente, sólo para cubrir una conferencia o para enseñar un curso en particular. En algunos casos, el profesorado en esta categoría no puede recibir

todos los beneficios de un profesor tiempo completo como el seguro médico y vacaciones remuneradas.

Algunas universidades en Estados Unidos, han sido criticadas por depender demasiado de profesores con contrato temporal por razones financieras no relacionadas con la flexibilidad o en beneficio de los estudiantes. Siempre resulta ser más económico que contratar un profesor tiempo completo, pero los escépticos temen que esta tendencia degrade, con el tiempo, el mundo académico. Muchos argumentan que el sistema universitario fue diseñado para promover la investigación independiente y la libertad intelectual, tanto o más de lo que estaba destinado a proporcionar clases bajo demanda. La transición a un sistema donde los profesores no disfrutan de seguridad puede obstaculizar la eficacia global de la enseñanza, los expertos señalan, que esto podría proporcionar una

experiencia deficiente para los estudiantes. A continuación, se presenta una tabla comparativa de los salarios promedio.

**Tabla 11: Comparación de salarios promedio entre
catedráticos y tiempos completos en 2009**

Faculty Status	Basic Annual Salary	Other Salary from Institution ⁴⁸	Salary Per Course
Public 4-Year, Research			
Full Time Tenured/Tenure Track	\$78,408.86	\$6,764.50	\$20,252.75
Full Time Nontenure Track	46,974.68	3,474.77	9,775.97
Part-Time	14,228.32	1,158.80	4,245.25
Public 4-Year, Comprehensive			
Full Time Tenured/Tenure Track	\$64,434.57	\$4,584.98	\$10,731.37
Full Time Nontenure Track	41,033.41	3,009.53	7,298.65
Part-Time	9,549.53	859.77	2,645.24
Public 2-Year			

Full Time Tenured/Tenure Track	\$58,645.34	\$5,814.15	\$7,722.22
Full Time Nontenure Track	40,117.43	2,625.41	6,097.89
Part-Time	8,855.09	727.34	2,486.38

Financieramente, un profesor de contrato temporal resulta ser hasta un 80% menos costoso que los profesores de tiempo completo. Este ahorro de costos es aún mayor teniendo en cuenta que los primeros a menudo no reciben los beneficios laborales. Además, la jubilación obligatoria fue eliminada en 1994, esto puede haber llevado a las universidades a emplear a un menor número de miembros de docentes de tiempo completo.

Son tres organizaciones sindicales las más representativas de los Estados Unidos: *National Education Association* (NEA); *Association of University of Professors* (AAUP) y *American Federation of Teachers* (AFT). Hasta 2011, no existe un

sindicato nacional de docentes de contrato temporal y algunos activistas sindicales han criticado esta situación.

Cabe resaltar que muchos sindicatos docentes participan en la negociación colectiva. "La negociación colectiva es el cumplimiento de la obligación mutua de representantes de los empleadores y representantes exclusivo de negociación docente para satisfacer a horas razonables y de negociar de buena fe en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con respecto a los salarios, horas y condiciones de trabajo." En Washington, la Oficina de Relaciones Laborales gestiona el proceso de negociación colectiva entre el Gobernador y los empleados del Estado.

En algunos estados como California, Nueva York e Illinois, existen organizaciones de negociación colectiva separadas para los profesores de contrato temporal. Sin embargo, otros estados sólo tienen pocas o no cuentan con una

organización de negociación separada para estos profesores. Muchos sindicatos docentes representan tanto a profesores temporales y profesores de tiempo completo, como es el caso de Washington.

La siguiente tabla, indica algunos de los estados en que existe organización de negociación separadas para los profesores de contrato temporal.

Tabla 11: Organizaciones sindicales para catedráticos

Global Challenge States	Part-Time Faculty Bargaining Units?	Names of Part-Time Faculty Bargaining Units
Washington	No	
Massachusetts	Yes	AAUP - Emerson

		College-Adjunct AAUP - Suffolk University- Adjunct
California	Yes	AFT - Adjunct Faculty United AFT - Allan Hancock Part- Time Faculty Association AFT - Citrus College Adjunct Faculty Federation
Colorado	No	
Maryland	Yes	SEIU- Montgomery College Part- Time Faculty Union
New Jersey	Yes	AFT - Montclair State University Fed of Adjunct Faculty

		Camden County College Chapter United Adjunct Faculty of New Jersey Union County College Chapter of United Adjuncts
Connecticut	No	
Virginia	No	

Fuente: *National Institute of Education*

Profesor de contrato temporal en Europa

En Europa, las condiciones para los profesores de contrato temporal resultan ser en algunos países de esta comunidad distintas salarialmente con respecto a Estados Unidos, e incluso,

a Colombia. Las diferencias presentes no resultan ser tan amplias como en algunos países del continente americano. Por tal razón, a continuación se presenta una tabla que muestra el salario promedio de dichos profesores

Tabla 12: Salario promedio en Europa

Country/Type of contract	Type of contract					
	Full time	Part Time	Permanent	Fixed-term		Total
				Regular employment	Non-employment	
Austria	62.196	52.464	76.696	44.574	48.132	44.870
Belgium	50.582	55.048	77.931	49.688	24.117	37.500
Bulgaria	6.725	-	7.225	4.205	2.628	2.891
Croatia	23.068	38.537	28.975	14.404	14.184	14.400
Cyprus	56.484	20.346	55.835	58.539	39.544	55.085
Czech Republic	45.606	33.719	53.929	33.821	65.527	34.655
Denmark	47.956	41.572	52.188	36.459	29.034	34.701
Estonia	23.634	15.240	25.790	21.596	7.634	20.749
Finland	35.044	33.071	44.284	31.589	15.373	28.428
France	51.327	54.412	61.497	33.243	22.311	28.119
Germany	52.339	43.481	76.824	46.258	27.342	39.787
Greece	37.157	30.065	44.766	26.685	20.617	23.915
Hungary	33.263	33.851	37.213	26.283	13.970	24.084
Iceland	34.388	-	36.419	8.002	28.272	18.137
Ireland	43.763	40.923	72.813	38.920	21.870	29.983
Israel	78.793	32.264	86.173	32.523	51.136	39.968
Italy	35.814	40.125	51.219	29.669	16.512	19.897
Latvia	22.070	24.691	22.070	-	24.691	24.691
Lithuania	29.359	23.938	33.353	20.152	29.748	20.717
Luxembourg	56.043	50.009	62.396	37.524	16.074	33.234
Malta	43.360	38.414	42.386	-	-	-
Netherlands	65.770	67.472	87.715	43.643	15.907	36.078
Norway	43.461	40.818	45.435	40.391	31.846	37.315
Poland	25.418	16.750	27.738	18.124	19.398	18.274
Portugal	29.592	27.131	56.550	37.103	15.469	19.178
Romania	16.384	15.669	16.511	7.851	21.848	14.850
Slovakia	19.882	20.594	23.614	17.467	12.634	16.695
Slovenia	38.203	-	47.367	25.567	13.774	25.054
Spain	37.662	40.594	58.223	31.878	17.664	24.389
Sweden	51.698	50.000	64.833	36.165	19.859	30.267
Switzerland	68.085	62.110	85.261	47.651	20.893	44.883
Turkey	32.239	40.388	32.236	35.122	26.746	33.665
United Kingdom	52.115	55.242	70.030	42.105	28.510	35.947

Fuente: European commission

En la mayoría de países existe una progresión salarial por la experiencia, lo que es un poco extraño es que dicha progresión también se tiene por el género. La siguiente tabla se presenta con base en el estudio de la Comisión Europea y el salario promedio anual:

Tabla 13: Salario promedio de acuerdo a experiencia y género

Country/ Level of experience	0-4 years		5-7 years		8-10 years		11-15 years		> 15 years	
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male
Austria	34.473	37.244	41.921	50.446	49.369	63.648	56.817	76.850	64.266	90.052
Belgium	27.767	26.802	35.079	40.933	42.392	55.064	49.705	69.195	57.018	83.326
Bulgaria	2.045	1.961	2.668	2.689	3.292	3.417	3.915	4.144	4.539	4.872
Croatia	9.862	9.458	12.665	12.124	15.468	15.541	18.270	19.922	21.073	25.537
Cyprus	22.234	21.208	28.051	32.147	33.867	43.086	39.684	54.025	45.500	64.964
Czech republic	7.478	10.728	10.792	15.015	14.105	19.301	17.419	23.587	20.733	27.874
Denmark	43.117	42.852	51.460	52.204	59.804	61.556	68.147	70.908	76.490	80.260
Estonia	4.825	7.691	6.939	10.068	7.636	12.444	8.334	14.821	9.053	17.198
Finland	23.369	28.886	29.776	36.724	36.182	44.563	42.589	52.401	48.996	60.239
France	30.223	30.726	38.859	39.225	47.494	50.075	56.129	63.926	64.765	81.608
Germany	22.143	25.716	35.969	38.731	49.795	51.746	63.621	64.761	77.447	77.776
Greece	13.462	11.823	19.131	18.370	24.800	24.917	30.469	31.464	36.138	38.011
Hungary	6.902	10.706	10.152	13.244	13.401	15.783	16.650	18.322	19.899	20.861
Iceland	45.664	44.713	50.070	50.073	52.273	55.432	54.475	60.792	58.881	66.152
Ireland	26.428	20.290	39.691	41.073	52.954	61.856	66.217	82.639	79.480	103.422
Israel	16.329	13.523	22.407	20.453	28.486	30.933	34.564	46.783	40.643	70.754
Italy	12.244	12.760	19.777	23.488	27.310	34.216	34.844	44.944	42.377	55.672
Latvia	12.000	-	14.667	-	17.335	-	20.002	-	22.670	-
Lithuania	7.356	6.836	8.286	9.068	9.216	11.299	10.146	13.531	11.076	15.763
Luxembourg	24.742	43.578	40.365	53.864	55.988	64.150	71.611	74.436	87.234	84.722
Malta	24.364	21.364	27.267	23.746	30.169	26.393	33.071	29.336	35.974	32.606
Netherlands	22.518	31.921	35.655	47.095	48.792	62.269	61.929	77.443	75.066	92.617
Norway	49.031	52.829	54.174	58.346	59.316	63.864	64.459	69.381	69.602	74.898
Poland	5.921	8.453	8.088	10.166	10.255	12.226	12.421	14.703	14.588	17.682
Portugal	10.512	12.051	14.693	17.541	20.535	25.532	28.702	37.164	40.115	54.095
Romania	3.813	2.476	4.696	4.474	5.785	6.473	7.126	8.472	8.778	10.471
Slovakia	5.547	5.895	6.794	7.187	8.041	8.762	9.287	10.681	10.534	13.021
Slovenia	16.424	17.976	22.502	22.372	28.581	27.844	34.659	34.654	40.737	43.130
Spain	16.416	17.228	22.858	22.955	29.300	30.586	35.742	40.754	42.184	54.301
Sweden	28.591	28.012	41.900	42.655	55.209	57.298	68.518	71.941	81.827	86.584
Switzerland	39.599	40.862	55.711	61.075	71.823	81.288	87.935	101.501	104.047	121.714
Turkey	7.674	8.634	10.707	11.387	13.740	15.016	16.773	19.803	19.806	26.116
United Kingdom	25.411	29.060	37.461	38.608	49.511	51.293	61.561	68.146	73.611	90.536

Fuente: *European Commission*

En la tabla anterior, se puede apreciar grandes diferencias entre países. Por ejemplo, en el Reino Unido se puede esperar una gran progresión en movimiento desde la primera (0-4) para el último (> 15) momento de las etapas de su carrera consideradas por el informe. Al mismo tiempo, Dinamarca ofrece salarios más altos desde la primera etapa, pero la progresión es limitada (en torno al 90 %) en comparación con el Reino Unido (en torno al 235 %).

Las mujeres, por el contrario, ganan menos que los hombres con diferencias significativas en todos los países como se aprecia en la siguiente tabla. En algunos países (Estonia, República Checa, Israel y Portugal), la diferencia es superior a

35 %. En otros (Bulgaria, Grecia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Malta), se encuentra por debajo del 15%.

Tabla 13: Comparación del salario promedio de acuerdo al género

Country/Gender	Female	Male	Diference Male-Female (%)
Austria	44.640	69.557	35,82
Belgium	36.608	53.224	31,22
Bulgaria	3.644	4.093	10,98
Croatia	17.385	22.660	23,28
Cyprus	33.851	50.232	32,61
Czech Republic	15.541	23.634	34,24
Denmark	64.901	69.304	6,35
Estonia	7.522	13.182	42,93
Finland	33.800	44.022	23,22
France	46.949	60.419	22,29
Germany	36.827	50.081	26,47
Greece	25.238	29.841	15,42
Hungary	16.686	18.997	12,16
Iceland	46.439	57.971	19,89
Ireland	44.702	59.421	24,77
Israel	49.845	55.478	10,15
Italy	27.039	37.796	28,46
Latvia	17.335	8.337	-107,92
Lithuania	9.481	12.359	23,29
Luxembourg	51.336	65.742	21,91
Malta	26.613	30.324	12,24
Netherlands	39.367	75.684	47,99
Norway	59.592	66.800	10,79
Poland	10.769	15.829	31,97
Portugal	19.788	29.024	31,82
Romania	7.210	7.805	7,63
Slovakia	8.840	10.230	13,59
Slovenia	26.414	31.371	15,80
Spain	23.291	35.786	34,92
Sweden	55.644	63.681	12,62
Switzerland	53.342	92.324	42,22
Turkey	15.339	21.776	29,56
United Kingdom	42.905	61.423	30,15

Fuente: *European Commission*

Para sorpresa nuestra, en las universidades de los Estados Unidos, el porcentaje de profesores de contrato temporal es muy alto, en algunas instituciones es superior al 60%, y esa tendencia va en aumento. Las garantías laborales de contratación temporal son muy malas. Financieramente, para las universidades, un profesor temporal resulta ser hasta un 80% menos costoso que un profesor de tiempo completo. El debate allá está abierto, asociaciones de especialistas han afirmado que el aumento del uso de profesores de contrato temporal ha dado lugar a un deterioro de la calidad universitaria.

En Europa, las condiciones laborales de los profesores de contrato temporal resultan ser en general mucho mejores, en términos salariales, con respecto a Estados Unidos e incluso a Colombia. Allí, las brechas son mucho más pequeñas en cuanto a salarios.

Finalmente, un hecho que llama poderosamente la atención en el continente europeo, es que las mujeres que se dedican a la docencia universitaria ganan menos que los hombres, con diferencias significativas en todos los países.

Referencias

Congreso de la República. (18 de mayo de 1992). Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública. [Ley 4 de 1992]. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1166>

Congreso de la República. (5 de agosto de 1950). Código Sustantivo del Trabajo. [Decreto Ley 2663 de 1950]. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104>

Congreso de la República. (28 de diciembre de 1992). Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. [Ley 30 de 1991]. Recuperado de:

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=253>

Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) 2da Ed.

Legis

Corte Constitucional. (18 de enero de 1996). Sentencia c-006.

[MP Fabio Moron Diaz]. Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-006-96.htm>

Corte Constitucional, Sala Plena. (2 de septiembre de 2009).

Sentencia c-614. [MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub].

Recuperado de:

<http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-614-09.htm>

Universidad de Antioquia. (1996). Estatuto Profesoral. [Acuerdo 083 de 1996]. Recuperado de: <http://avido.udea.edu.co/concursomeritos/concursopublico/files/Estatuto%20Profesoral%20Acuerdo%20Superior%20083%20de%201996.pdf>

Universidad del Cauca. (1993). Estatuto Profesoral. [Acuerdo 024 de 1993]. Recuperado de: <http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerdos/estatuto-docente-de-la-universidad-del-cauca-acuerdo-024-de-1993>

Universidad del Cauca. (7 de julio de 2014). Remuneración y vinculación de profesores catedráticos. [Acuerdo 043 de 2014]. Recuperado de: <http://portal.unicauca.edu.co/versionP/documentos/acuerd>

os/estatuto-docente-de-la-universidad-del-cauca-acuerdo-
043-de-2014

Universidad del Tolima. (1994). Reglamentación del puntaje
para determinar hora cátedra. [Acuerdo 000011 de 1994].
Recuperado de:
<http://administrati.ut.edu.co/inti/consejos/gaceta-informa>

Universidad del Tolima. (1994). Estatuto Profesoral. [Acuerdo
031 de 1994]. Recuperado de:
http://administrati.ut.edu.co/images/estatuto_profesoral.pdf

Universidad del Tolima. (2012). Reglamentación del sistema de
puntaje para establecer el valor de la hora cátedra.
[Acuerdo 007]. Recuperado de:

http://administrati.ut.edu.co/images/DOCUMENTOS_ADministrativos/RECTORIA/ACUERDOS_CONSEJO_SUPERIOR/ACUERDOS_2012/ACS-007.pdf

Ramirez Plazas, Jaime. (2009). Honorarios, Salarios, Hora Cátedra y Prestaciones sociales de los profesores universitarios. *Revista Jurídica Piélagus*.